

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 138/2534 นาย อรุณศักดิ์ จาน สิบ สี่ โดย นาง
ทอง ดี จาน สิบ สี่

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 456

การซื้อขายพระพุทธรูปอันเป็นสังหาริมทรัพย์ย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือสัญญาหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือซื้อพระกำแพงศอก(ปางทุ่งเศรษฐี) เนื้อชินเงิน 1 องค์ ราคา 90,000 บาท จากโจทก์โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกัน จำเลยที่ 1 ได้รับพระกำแพงศอกไปจากโจทก์แล้วในวันเดียวกัน โดยยังมีได้ชำระเงินแก่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 90,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นนายหน้าขายพระพุทธรูป โจทก์ให้จำเลยที่ 1 ทำสัญญาตามฟ้องไว้เพื่อเป็นประกันว่า จำเลยที่ 1 ขายพระพุทธรูปได้แล้วจะนำเงินมาชำระให้โจทก์ โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกัน จำเลยที่ 1 นำพระพุทธรูปของโจทก์ไปขายไม่ได้จึงนำพระมาคืน

โจทก์ แต่โจทก์ไม่ยอมรับคืน ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 2 ให้การรับตามฟ้อง แต่ขอให้
บังคับเอาจากจำเลยที่ 1 ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษากลับให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์ 90,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้
จำเลยที่ 2 ชำระแทน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยที่ 1 นำสืบรับฟังได้
ว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2528 จำเลยทั้งสองได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการ
ซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งมีข้อความว่า จำเลยที่ 1 ได้มาตกลงเข้าซื้อพระกำแพง
ศอก1 องค์ ราคา 90,000 บาท จากโจทก์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน และจำเลยที่ 2
รับรองว่าหากจำเลยที่ 1 ไม่นำเงินมาชำระแก่โจทก์ จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้รับใช้จำนวน
เงินดังกล่าวแทน โจทก์ได้มอบพระกำแพงศอกให้จำเลยที่ 1 แล้วต่อมาจำเลยที่ 1 นำ
พระกำแพงศอกมาคืนโจทก์โจทก์ไม่ยอมรับคืน ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยที่
1 ซื้อพระกำแพงศอกไปจากโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า จากข้อความในเอกสาร
หมายเลข จ.1 ประกอบพฤติการณ์ที่โจทก์ได้มอบพระกำแพงศอกให้จำเลยที่ 1 ดังกล่าว
เพียงพอให้ฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ซื้อพระกำแพงศอกไปจากโจทก์แล้ว และการซื้อ
ขายพระพุทธรูปอันเป็นสังหาริมทรัพย์ย่อมสมบูรณ์เพียงเมื่อผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินที่
ขายให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ขาย หากต้องทำเป็น
หนังสือสัญญาหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือไว้แต่อย่างใดไม่ ฉะนั้นแม้สัญญาซื้อขาย
ระหว่างโจทก์จำเลยที่ 1 จะมีได้ทำเอกสารหมายเลข จ.1 ไว้ก็ย่อมสมบูรณ์แล้ว ที่จำเลย
ฎีกาว่าสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นเพียงสัญญาตัวแทนเพื่อให้จำเลยที่ 1 นำพระ
ดังกล่าวไปขายที่กรุงเทพมหานครนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าเอกสารหมายเลข จ.1 ระบุข้อความ
ว่าให้จำเลยที่ 1 มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงจะทำการดั่งนั้น
ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 797 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหาก
จำเลยประสงค์ให้เอกสารดังกล่าวเป็นสัญญาตัวแทนจริง จำเลยก็น่าจะให้นายมนัส

พรหมสุวรรณผู้เขียนได้เขียนข้อความเช่นนั้นให้ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 ด้วยแต่จำเลยก็หาได้ทำเช่นนั้นไม่ สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยที่ 1 จึงเป็นสัญญาซื้อขาย หาใช่สัญญาตัวแทนดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกาไม่ที่ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ใช้ราคาทรัพย์สินที่ซื้อขายแก่โจทก์จึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 และ 456 จะเห็นได้ว่า สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ เพียงแต่คู่สัญญาแสดงเจตนาเสนอสนองต้องตรงกัน สัญญาซื้อขายย่อมสมบูรณ์เว้นแต่กรณีซื้อขายสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษบางประเภทได้กำหนดแบบไว้ว่า จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนมิฉะนั้นเป็นโมฆะ สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ความสมบูรณ์แห่งสัญญาจึงไม่ได้อยู่ที่การส่งมอบอย่างเช่นสัญญาให้ (มาตรา 523) สัญญาืมใช้คงรูป (มาตรา 641) สัญญาืมใช้สิ้นเปลือง (มาตรา 650) หรือสัญญาฝากทรัพย์ (มาตรา 657) เป็นต้น ดังนั้นการส่งมอบโอนกรรมสิทธิ์และการชำระราคาจึงเป็นเพียงหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น มิใช่เป็นส่วนหนึ่งแห่งความสมบูรณ์ของสัญญา การซื้อขาย

สังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งกรรมสิทธิ์ย่อมโอนมาเป็นของผู้ซื้อทันทีเมื่อมีการเสนอสนองเสร็จ ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสุดท้ายบัญญัติว่าบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ท่านให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันเป็นราคาห้ำร้อยบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป มีความหมายแค่ว่าการซื้อขายสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นพระพุทธรูปในคดีนี้มีราคาเกินกว่าห้ำร้อยบาท ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบหรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้สำหรับคดีนี้ศาลฎีกาฟังว่าเอกสารหมาย จ.1 เป็นสัญญาซื้อขายไม่ได้เป็นสัญญาตัวแทน จึงเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้ ทั้งยังได้มีการส่งมอบพระพุทธรูปให้แก่กันแล้ว จึงเป็นหลักฐานถึงสองชั้น แต่ศาลฎีกาคงมิได้หมายความว่าความเลยไปถึงว่าการส่งมอบพระพุทธรูปคือองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่จะทำให้สัญญาซื้อขายสมบูรณ์ หม่อมหลวงไกรฤกษ์เกษมสันต์